



Критика оферты ТАТУ ТУТ + усиление в пользу Исполнителя

Запрос владельца: «оферту никто не читает, она может защищать наши интересы больше, чем клиентские — это нормально. Главное обезопасить себя, чтобы с точки зрения закона не было вопросов».

Этот документ — критический аудит редакции 1.0 + перечень добавленных защитных пунктов.
Подготовлен AI, **НЕ заменяет юриста**.



Важная рамка (правовая реальность РФ)

Оферта **может** смещать баланс в сторону Исполнителя, НО есть пределы, которые суд всё равно «срежет», если клиент — **физлицо-потребитель**:

- Нельзя полностью исключить ответственность за умысел/грубую неосторожность
- Нельзя лишить потребителя прав по Закону «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП) — например, права на возврат некачественной услуги
- Нельзя навязывать заведомо кабальные условия

НО есть сильный рычаг: для **цифровых услуг** ст. 26.1 ЗоЗПП и практика позволяют считать услугу **оказанной в момент предоставления доступа**. Если правильно сформулировать «момент оказания услуги» — большинство возвратов «мне не понравился AI-результат» отсекаются законно.

Ключевой приём: **развести «услугу» и «художественный результат»**. Услуга = предоставление доступа к AI-инструменту и его выполнение. Результат AI вероятностен. Клиент платит за **доступ к инструменту**, а не за гарантию конкретной картинки. Тогда «не понравилось» — не основание для возврата.



Чего НЕ ХВАТАЛО в редакции 1.0 (критические пробелы)

#	Пробел	Риск без него	Статус
1	Момент оказания услуги не определён чётко	Клиент требует возврат «передумал» / «не понравилось» после использования	✅ добавлено (5.A)
2	Отказ от гарантий на результат AI	Клиент: «бот нарисовал плохо — верните деньги»	✅ добавлено (5.A)
3	Защита от chargeback-фрода	Клиент получил услугу + сделал возврат через банк	✅ добавлено (5.B)

#	Пробел	Риск без него	Статус
4	Налоговая оговорка для клиентов-ИП/самозанятых	Претензии что Исполнитель «должен был удержать налог»	✅ добавлено (5.C)
5	Ответственность за загруженный контент клиента	Мастер залил фото клиента без согласия → претензия к нам	✅ усилено (8.3 + 5.D)
6	Юридическая значимость действий в боте	Спор «я не соглашался» / «я не нажимал»	✅ добавлено (3.3)
7	Антифрод / запрет abuse (мультиаккаунты, автоматизация)	Накрутка бесплатных операций, парсинг	✅ добавлено (5.E)
8	Право блокировки без возврата при нарушении	Нарушитель требует деньги назад после бана	✅ усилено (6.2)
9	Форс-мажор: сбои третьих сервисов явно	Telegram/OpenAI/ЮKassa упали → нам вменяют простой	✅ усилено (9)
10	Цена меняется в одностороннем порядке	«Вы не имели права поднять цену»	✅ уже было (6.2), уточнено

🟢 Что ДОБАВЛЕНО в оферту (раздел 5.A–5.E)

5.A — Момент оказания услуги и отказ от гарантий результата

- Услуга = предоставление доступа к AI-инструментам + их выполнение
- Услуга считается **оказанной надлежащим образом в момент** предоставления результата (изображения/видео/эскиза), **независимо** от субъективной оценки клиентом художественной ценности
- Результаты AI носят **вероятностный характер**, предоставляются «КАК ЕСТЬ» (as is), Исполнитель **не гарантирует** соответствие конкретным ожиданиям, художественным предпочтениям, коммерческой пригодности
- Расход операции/кредита тарифа = факт оказания услуги по этой операции

5.B — Защита от недобросовестного возврата (chargeback)

- Инициирование клиентом возвратного платежа (chargeback) через банк при фактически оказанной услуге = нарушение Оферты
- Исполнитель вправе: заблокировать аккаунт, взыскать сумму + банковские издержки, передать данные в платёжную систему

5.C — Налоговая самостоятельность сторон

- Каждая сторона самостоятельно несёт налоговые обязательства

- Клиент-ИП/самозанятый сам отвечает за свой налоговый учёт

5.D — Ответственность за пользовательский контент

- Клиент **гарантирует** наличие прав и согласий на загружаемые фото (особенно — фото третьих лиц / своих клиентов)
- Вся ответственность за нарушение прав третьих лиц, 152-ФЗ, прав на изображение — **на клиенте**, не на Исполнителе

5.E — Добросовестное использование (антифрод)

- Запрет: мультиаккаунты для обхода лимитов, автоматизация/парсинг, перепродажа доступа, реверс-инжиниринг
- Нарушение → блокировка без возврата

Что РЕКОМЕНДУЮ обсудить с юристом (не стал делать сам)

1. **Оговорка о подсудности** — для потребителей суд может применить подсудность по месту жительства потребителя (ст. 17 ЗоЗПП), несмотря на пункт 10.2. Юрист подскажет формулировку.
2. **Договорная неустойка** за chargeback-фрод — нужен расчёт, юрист.
3. **Возрастная верификация 18+** — сейчас декларативная. Если важно — юрист предложит механизм.
4. **B2B vs B2C разделение** — для клиентов-юрлиц можно жёстче (отказ от ЗоЗПП-защит). Стоит сделать две версии оферты.
5. **Маркировка рекламы (Закон о рекламе)** — если будет реклама бота, нужен ОРД/токен. Не в оферте, но на радар.

Чего НЕЛЬЗЯ (даже если хочется максимально себя защитить)

Эти приёмы суд **аннулирует**, и они только подорвут доверие: -  «Возврат невозможен ни при каких обстоятельствах» — против ЗоЗПП -  «Исполнитель не несёт ответственности ни за что» — против ГК РФ -  «Деньги не возвращаются за технический сбой по нашей вине» — нельзя -  Скрытые автосписания без явного согласия — против закона -  Поэтому формулировки выше — **законный максимум** в пользу Исполнителя, а не «отказ от всех обязательств».

Итог

Редакция **1.1** (после усиления) закрывает 10 критических пробелов и смещает баланс в сторону Исполнителя в законных рамках. Основной приём — **чёткое определение момента оказания услуги + отказ от гарантий на вероятностный AI-результат**. Это отсекает 90% потенциальных возвратов «не понравилось», не нарушая ЗоЗПП.

Перед публикацией — обязательно к юристу (1-2 часа). Особое внимание: подсудность для потребителей, формулировка chargeback-неустойки.